

法人税外国税額控除と更正の請求の 関係についての再論

立命館大学教授 三木 義一

はじめに

筆者は、本誌平成17年9月号において、法人税法上の外国税額控除制度と更正の請求制度の関係について検討したことがある。法人税法69条に基づき外国子会社が負担した外国税額について、外国税額控除を選択したのに計算等を誤り過少に申告した場合には更正の請求が認められるべきことを強調したものであった⁽¹⁾。これに対して、課税庁は同法では「当該金額として記載された金額」と限度額を明記しているので、更正の請求は認められないと主張してきた。

その後、そこで論じた争点について大分地裁判決が示され、筆者が論じた主張等は退けられて更正の請求は認められなかった。しかし、今年（平成19年）5月福岡高裁は地裁判決を覆し、更正の請求を認めたのである。そこで、本稿ではこれらの判決を紹介しつつ、問題点を再度整理しておきたい。

法人税外国税額控除制度と更正の請求制度の体系的な理解については、前記拙稿で詳細に記述したが、おおむね次のような骨子であった。

【本誌平成17年9月号拙稿の骨子】

任意的申告調整項目で、法人税法69条13項後段のように「当該金額として記載された金額」と限度額が規定され、他方で、その対象となるものが複数あり（例えば、A～F社からの受取配当）、そのうち特定のものだけ（例えば、A、B社からの受取配当）を法人が申告に際して選択することを認めている場合の同規定の意味は、申告に際して適用を選択し

なかったもの（例えば、C社からの受取配当）の存在を理由に申告後に更正の請求により外国税額控除の適用を受けることを認めないためのものである。

つまり、一部（この場合はA社、B社の受取配当）について適用を選択したことを奇貨として後日全部の受取配当を利用しようとする納税者の行為を規制したのである。したがって、更正の請求との関係であればA社からの受取配当を対象にすることを申告書に記載したものの、その資料の数値を読み間違いしてしまい、A社からの配当額よりも小さい額を記載した場合には、当該部分は「申告書に記載した税額等の……計算に誤りがあった」ものとして更正の請求の対象になる。本件は、すべての受取配当について外国税額控除を選択していることは明らかであり、申告書記載額には「当該計算に誤りがあった」のであるから、更正の請求の対象になるのはきわめて当然といえる。

I 大分地裁判決

上記の拙稿は大分地裁で争われた事案の原告側意見書としても提出されたが、大分地裁平成18年2月13日判決⁽²⁾は、更正の請求を認めない判断を下した。その理由は次の四つであった。

(1) 「形式的租税法律主義論」

大分地裁判決は、まず第一に、租税法律主義の形式的側面を強調し、次のように言う。

【理由(1)大分地裁判決19～20頁】

法69条13項後段の規定の文言によれば、法

は、外国税額控除に関する申告書記載額の事後的変更に関し一定の制限を加えていることは明らかである。そして、租税法律主義の見地からすると、租税法規は、納税者の有利・不利にかかわらず、みだりに拡張解釈したり、縮小解釈することは許されないというべきであるから、原則として、当該文言の通常用例に係る意味内容や法令によって定義された内容に即して文理的に解釈されなければならない、例外的にかかる文理解釈によっては明らかに不当な結果となるような場合において、初めて当該文言の通常用例に係る意味内容や法令によって定義された内容を拡大若しくは縮小し、又はこれに別意の意義を付与して解釈することができるものと解される。そうすると、「当該金額として記載された金額」とは、確定申告書に実際に記載された金額をいうものと解さざるを得ず、当該文言の通常用例からは、それ以外の意味を見出すことができない。

確かに租税法律主義の形式的側面も重要であり、この点を強調して解釈するのは一つの方法であろう。そうであるならば、本件規定は申告書に「当該金額として記載された金額」しか控除ができないので、後日、更正の請求の期間内に誤りを発見しても一切更正の請求を認めない規定である、と解することになる。不合理な内容だが、解釈方法としてはあり得る。

ところが、大分地裁判決はこれでは「文理解釈が明らかに不当な結果となる」ことを恐れたためか、このあと突如論理をすり替えて次のように論じたのである。

【理由(1)大分地裁判決20頁】

もっとも、「当該金額」とは、法69条1項(あるいは同条7項)の規定に従って算出された控除をされるべき金額を指しているから、法69条13項によって拘束力が生じるのは、最終的な計算結果である確定申告書別表一(一)43の「外国税額」欄に記載された金額ではなく、別表六(四)や六(五)等の明細書に記載された、控除限度額を限度とする控除対象外国法人税の額と解するのが相当である。

ここでは、「当該金額」が法人税法69条の規定に従って算出された「控除されるべき金額」に突如すり替えられている。租税法律主義の形式的側面を強調するなら「当該金額」は「当該金額」である。それを、「控除されるべき金額」と内容的に読み替えられるなら、その合理的な理由を示すべきである。ところが大分地裁判決は、その理由を「法69条1項(あるいは同条7項)の規定に従って算出された控除をされるべき金額を指しているから」としか述べていない。

しかし、このような解釈を、現行の外国税額控除制度(特に直接控除と間接控除の差違)を基本的に理解した上で適用していれば、後述のように、結論は全く異なっていたはずである。

大分地裁判決は、このように、一見租税法律主義の形式面を重視しているかのように見せかけながら、微妙に論理をすり替えている。こうした方法をとったのは、次の(2)の難点を避けるためでもあったのであろう。

(2)「計算の誤り」

大分地裁判決が前記のように「当該金額として記載された金額」を実質的に修正して解釈したのは、次の理由(2)と連動している。つまり、大分地裁判決のように解しても「計算の誤り」による更正の請求を認める余地があり得るので、不合理な解釈ではない、ということを示したかったようである。

【理由(2)大分地裁判決21頁】

我が国は、申告納税方式を採用し、かかる趣旨に照らせば、別表六(五)に記載された控除限度額を限度とする控除対象外国法人税の額に拘束力を認め、その算出過程における1号事由に起因する更正の請求を許容しないということも、合理的な解釈であるというべきである。他方、例えば、別表六(五)の控除対象法人税額を円換算する際に為替レートの数値を誤った場合や、複数存在する控除対象外国法人税額を合算して別表六(二の二)に記載する際の計算誤りや転記誤り等、控除対象外国法人税の額を算出した後の加減乗除の誤りや転記誤りは、法69条13項後段の拘束が及ばず、それによって納付すべき法人税額が過大

となる場合には、更正の請求によって申告書記載額を是正し得るのであるから、上記解釈が明らかに不当な結果を招くものであるとはいえない。

要するに、申告書に添付した明細書等相互間に食い違いがあった場合には、更正の請求で是正できる余地があるので、不合理ではない、というのである。

これでは、更正の請求制度は「添付した明細書等相互間の転記ミス」があった場合の救済制度にすぎなくなる。しかし、このような説明は、現行の「更正の請求」制度が「『申告書に記載した』課税標準等若しくは税額等の…計算に誤りがあったこと」を要件としていることとも矛盾している。また、申告書に添付された明細書等に正しい金額が記載されていることを要求していることにもなり、結局のところ、申告書全体を見れば「計算に誤りがなかった」場合に救済する、ということを述べているにすぎないのである。

要するに、大分地裁判決は無理に無理を重ねて、更正の請求制度と趣旨の異なる救済の余地を述べて、自らの論理の不合理性を覆い隠そうとしているように思われる。

また、言うまでもなく、更正の請求の対象になる「計算の誤り」は「転記ミス」に限定されているわけではなく、申告書の記載額を誤った申告書作成過程の計算ミスを広く含み、また、そうでなければ申告納税制度における救済の意味がほとんど失われてしまうのである。

(3) 寄附金規定との類似性

次に、大分地裁判決は理由(3)として、法人税法の寄附金規定との類似性を挙げて、次のように述べている。

【理由(3)大分地裁判決21～22頁】

更に、寄附金の損金不算入制度(法37条)について、損金算入規定の適用を受けるために申告書への記載をする場合、従来規定が簡単であったことから、例えば、一部でも記載があれば適用条件としての記載があったとみる

べきであるかなどに関し、実務上の取扱いに問題を生じる余地があったところ、昭和40年の法改正により、他の同種の制度を含めて一般的な申告記載の要件を検討し、確定申告書に記載された金額を限度として損金算入を認めることを明らかにするとともに、税務署長においてやむを得ない事情があると認めた場合には、確定申告書が提出されていれば、その記載又は書類のなかった金額についても損金算入を認めるという規定とすることとして、法整備が行われたという経過(これに伴い、外国税額控除についても、「当該金額として記載された金額を限度とする。」という規定となっている。)も認められる。上記(1)及び(2)(筆者注：理由(1)及び(2))に加えて、このようにして実務上の取扱いに問題が生じないように配慮された経緯も併せ考慮すれば、受取配当金額の一部を記載したこと以外には、何ら明細書の計算過程に問題がない本件においては、法がこのような申告について更正の請求の要件である「税額等の計算が国税に関する法律に従っていないかったこと」に該当するものと位置づけているとは解し難い。

しかし、寄附金の規定も法人が支出した寄附金が複数あり、そのうちの一つを申告で選択したにすぎないのに、「一部の記載があった」として後に更正の請求をすることを防止したものであって、申告に際して適用を選択している寄附金について計算の誤り等があれば、当然更正の請求は可能なのである⁽³⁾。もっとも現実には、寄附金の場合は外国税額のように計算上困難のものはなく、申告する以上金額計算を誤ることはないために、訴訟で争われるようなケースはなかったのである。なお、この規定をめぐる実務上の扱いを根拠に、外国税額控除の適用範囲を限定するのは本末転倒であろう。

なお、大分地裁判決は、上記のように、本件について「受取配当金額の一部を記載した」と述べ、あたかも外国税額控除を選択した受取配当金額の一部のみを申告したかのように認定しているが、選択をした受取配当金額の一部のみを抜き出して控除を受けることはできないし(法人税法施行令147条)、納税者が選択したにもかかわらずその一部しか適用を受けようとし

ないことなどあり得ないのである。

(4) 申告調整

最後に、理由(4)として任意的申告調整の意義を次のように論じていた。

【理由(4)大分地裁判決25頁】

任意的申告調整事項は、決算時での適用は不要としつつ申告時の適用選択を要求する点に主眼があり、適用選択さえしていれば、常に事後的更正をなし得るという趣旨まで含むものではないから、是正をなし得る範囲について別途制限を設けたとしても、任意的申告調整事項たる本質に反するとはいえない。

任意的申告調整だからといって、選択していても更正の請求が常にできるわけではないのは一般論としてはそのとおりであろう。更正の請求の事由が「法律の規定に従っていなかったこと」「計算に誤りがあった」場合に限定されていることから、常にできるという主張をしているわけではない。しかし、申告調整事項について、申告において適用を選択し、かつ、当該申告額に「計算の誤り」があり、しかも、更正の請求期間内に手続をしているにもかかわらず、救済を排除するには、それを合理化できるだけの法的・政策的理由が必要である。しかし、大分地裁判決には、この点を合理化する論拠がなく、わずかに次のように外国税額控除の趣旨を述べるにすぎない。

【大分地裁判決20頁】

外国税額控除制度は、企業が国外に進出して投資その他の国際的経済活動を行う場合に、自国と外国とがそれぞれ課税することによって生じる国際的二重課税を排除するための制度であり、法は、かかる控除の適用を受けるかどうか、またいかなる範囲でその適用を受けるかについて、内国法人の選択に委ねている。そうすると、法69条13項前段が、外国税額控除の適用を受けようとする法人に対して、確定申告の段階において、「控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載」と控除対象外国法人税の存在を証明する書類の添付を要求し、さらに同条項後段が、控除をさ

れるべき金額を、確定申告書に「記載された金額を限度とする。」と定めた趣旨は、その選択内容及び控除金額の計算過程の透明性と適法性を、確定申告における申告記載を通じて当該内国法人に担保させるとともに、いったん選択して申告した以上は、後日更正の請求を利用して、改めてその選択内容を見直してその範囲を拡大し、追加的な控除が主張されるようなことが生じないようにすることにより、制度の適正な運用を図ることにあると解される。

しかし、このような理由から本件の場合に更正の請求を否定したのは、論理的にも誤っている。何よりも、本件の場合には納税者が申告後適用を選択した範囲を拡大したわけではないからである。本件は納税者が「申告において適用を選択した外国税額」について計算の誤りがあったために是正を求めているにすぎないのである。ましてや、本規定は外国税額控除の規定であり、国際的二重課税の調整規定であり、現実に負担した外国税額を適切に控除することに本規定の存在意義があるのである。

外国税額の計算等が国内税制に比して、その確定は必ずしも容易ではない側面があり、そのようなものについて申告で適用を選択した場合、更正の請求の期間内に誤りを発見しても1円たりとも是正を認めない、という解釈は法治国家の税法の解釈として全く合理性のないものである。

II 直接税額控除と間接税額控除

ところで、法人税法69条が定める外国税額控除には、周知のように、直接税額控除と間接税額控除とがある。

直接税額控除は、日本の法人が、日本の法人の税金として、外国に納めた税金の調整措置であり、外国税額は原則的に損金に算入できるが、直接税額控除を適用すると法人税法41条の適用を受け当該税額を損金算入できなくなる。この場合の留意点は、直接税額控除は、その適用を選択する場合には、その期の対象となるすべての外国法人税に対して適用する必要がある（all or nothing）、一部を損金算入、一部を税

額控除することはできない、ということである。

このような直接税額控除制度の場合に、納税者が一部を損金算入し、残りを税額控除にした場合は、外国税額控除欄に一部記載があることを根拠に「すべての外国税額」についての税額控除を更正の請求で認めるのは確かに不合理かもしれない⁽⁴⁾。

これに対して、間接税額控除の外国法人税は、日本の法人が納めたものではなく、外国子会社が納めた税金を日本の法人が納めたものとみなして外国税額控除を適用するものである。間接税額控除は他社の税金を税額控除に利用するので、もともと損金算入の余地はなく、税額控除を適用するか、しないかの選択になる。そこで、間接税額控除は直接税額控除のように、all or nothingではなく、一つひとつを適用するか、しないかの選択を明文で認めているのである(法人税法施行令149条)。

【法人税法施行令149条】

外国子会社の第147条第2項第1号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定する配当等の額に係る事業年度につき、二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたって外国法人税が課された場合には、法第69条第8項(外国子会社の配当等に係る外国税額の控除)の内国法人は、それぞれの外国法人税の額につき、同項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

したがって、大分地裁判決のように、「当該金額として記載された金額」を「法69条1項(あるいは同条7項)の規定に従って算出された控除をされるべき金額」といえるなら、「控除されるべき金額」は法人税法施行令149条の規定に従い適用を選択された外国税額であり、適用を選択しなかった外国税額の申告後の加算を否定するものであるということになる。

このように、法人税法69条13項は異なる種類の外国税額控除の限度額を一括して「当該金額として記載された金額」としているために、大分地裁判決のような誤った理解が生じてしまっ

たものと思われ、この点が高裁で是正されるべきであるとして、納税者は控訴した。

III 福岡高裁判決

福岡高裁平成19年5月9日判決⁽⁹⁾は、上記の争点について、地裁判決を覆し、逆転判決を下した。まず、間接税額控除制度の趣旨について、次のように述べている。

間接外国税額控除について、内国法人は、外国子会社から受ける配当等の額がある場合には、その外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をその内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして法69条1項から3項までの規定を適用するものとされ(同条7項)、同条1項は、内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、その外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除するものとしているのであるから、法は、内国法人が外国税額控除制度の適用を受けることを選択する限り、政令によって計算される控除対象法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から当然控除すべきものとしていることは明らかである。したがって、内国法人が、外国子会社から受け取った配当等の全額について控除対象法人税の額の計算の基礎とできる場合に、誤ってその一部のみを上記計算の基礎とし、その結果、控除税額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当するものというべきである。

その上で、問題となった事案については、控訴人が選択していたことと、計算にミスがあったことを認定し、次のように判断した。

このように、控訴人は、外国税額控除制度の適用を受けることを選択するとともに、外国子会社(B社)からの受取配当金全額について所要の益金算入の措置を採り、他方、外国税額控除額を計算するに当たっては、上記

非課税対象部分を考慮していないのであるから、同部分については上記計算上顧慮することができないとの誤解に基づいて上記計算を行ったと解するほかないものである（上記配当金中の課税対象部分及び非課税対象部分は、施行令149条にいう「二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたって外国法人税が課された場合」には当たらないから、控訴人が同条に基づいて、前者につき外国税額控除制度の適用を受けることを選択し、後者につき同制度の適用を受けないことを選択したものと解することもできない）。そうだとすれば、本件は、「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていないこと又は当該計算に誤りがあったこと」により、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに該当し、控訴人は国税通則法23条1項1号により更正の請求をすることができるものというべきである。

また、課税庁が主張した「当該金額として記載された金額」を厳格に解すべきとの主張については、次のように厳しく批判している。

確かに、租税法規は、法的安定性の要請から文理解釈を原則とすべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことが許されないのは当然である。しかし、法69条13項前段は、外国法人税額控除制度の適用を受けるための要件を定めているのであるから、これを受けた同項後段は、同要件が具備されていることを前提として（同後段は、「この場合において、」で始まる。）、控除をされるべき金額の上限を画すべく、「当該金額として記載された金額を限度とする。」としていることは明らかである。これを素直に理解するならば、法は、外国法人税額控除制度の適用を受けるか否か、受けるとすればどの範囲か（施行令149条参照）を決するのは内国法人であることを踏まえ、内国法人に対し、当初の確定申告の段階で、それらの点に関する態度の確定を迫ったものと解するのが相当であり、法69条13項後段が、更正請求の成否の範囲を被控訴人主張のとおり画する趣旨の規定だと解することはできない。しかも、上記①の解釈（筆者注：上記理由(1)）を採るとすれば、43欄記載

の金額を間違った以上更正の余地が全くないことになり、国税通則法の規定との統一性、整合性を全く欠くことになるのであって、法がそのような規定を置くことは到底考えられない。

また、課税庁は、上記理由(2)も強調し、「添付した明細書等」に記載があれば更正の請求は認めるが、確定申告書に記載のない事情に照らして納税者の真意を探求し、控除すべき金額を認定するのは文理に反すると主張したが、このような課税庁の主張も次のように一蹴した。

被控訴人は、仮定的に②の見解（筆者注：上記理由(2)）を主張するが、「当該金額として記載された金額」とは、文言どおりに解すれば、43欄記載の金額を指すものというべきであって、確定申告書中に正当な当該金額に到達できる金額が現れていれば「当該金額として記載された」ものに当たるというのは恣意的にすぎるとの誘いを免れないのみならず、著しく文理に反するというほかないし、被控訴人が主張するように、加減乗除の計算に誤りがあった場合や円換算のみに誤りがあった場合（確定申告書別表の記載自体から外貨の円換算誤りが明らかである場合）のみの救済策として、「当該金額として記載された金額」の記載があったものとするのは、根拠に乏しいものというべきである。

おわりに

このように、福岡高裁判決は間接税額控除の仕組みを理解した上で、更正の請求制度との関係を適切に判断したものであると評価されよう。法人税は過年度の損益の修正は原則として更正の請求の対象とはならないので、一般に更正の請求の対象は個人所得税に比して狭いが、本件のように当該年度の控除税額の計算そのものが誤っていた場合には更正の請求の対象になるのは当然であり⁽⁶⁾、本件判決がこのことを明らかにした意義は大きいと思われる。もっとも、法人税法の所得税額控除（法68）制度については、同じ福岡高裁の判決で本件・大分地裁判決

のような判断を示しているものがあるので⁽¹⁾、税額控除制度の判断については、本件の確定の有無も含めて、なお紆余曲折があるかもしれない。

しかし、福岡高裁の外国税額控除制度と更正の請求制度の関係についての本件判断は、申告実務にも適う妥当な判断であることは言うまでもない。今後は、このような問題を生みださないように、誤解を与える条文の表記も改めていくべきであろう。

[注]

- (1) 三木義一「法人税外国税額控除と更正の請求」本誌2005年(平成17年)9月号8頁以下。
- (2) TAINS Z888-1054。評釈として、伊川正樹「判批」Lexis判例速報2006年6月号142頁、金井肇「間接外国税額控除の申告ミスと更正の請求の可否」税研128号103頁、等がある。
- (3) 寄附金と更正の請求については、広島高裁昭和61年8月28日判決(税務訴訟資料153号581頁)が、一般論として、「寄附金控除の手続要件を具備しなかったため、寄附金控除が受けられないこととなった場合においては、法定の申告期限から1年以内に国税通則法23条1項に定める更

正の請求をすれば控除が受けられることが考えられる」と述べていることも注目される。

- (4) 外国税額控除の直接税額控除において、その一部だけ外国税額控除を適用し、その他の部分を損金算入したとすると実務上次のように処理されている。まず、外国税額控除では一部適用はできないので(all or nothing)、外国税額控除を選択したとされ、他の損金算入された外国法人税は、所得加算漏れとなる。そして、これら損金算入した外国法人税は、申告書の別表等で外国税額控除を適用する旨を記載していないので、外国税額控除の適用はできないとされ、結局のところ、損金算入していた外国法人税が、所得加算漏れとして処理されて終わりになるようである。しかし、この場合でも、積極的に損金算入額を記載していない場合には、外国税額控除を適用していた以上、その金額について更正の請求を認める余地はあろう。
- (5) TAINS Z888-1244。
- (6) この点については三木義一・橋本清治「前期損益修正と更正の請求」(三木編『判例分析ファイル・II』税務経理協会・2006年)132頁以下、等参照。
- (7) 福岡高裁(第3民事部)平成18年10月24日判決・判例集未登載。

租税訴訟学会ニュース

〔第18回研究会について〕

租税訴訟学会では、次のとおり「第18回研究会」の開催を予定しています。

- ・日 時：2007年10月30日(火)午後6時～8時30分
- ・場 所：弁護士会館2階「クレオ」
- ・テーマ：「二重課税に対する対応的調整について(予定)」
- ・講 師：酒井克彦 国士館大学教授

〔近畿支部第9回研修会について〕

租税訴訟学会近畿支部では、次のとおり「第9回研修会」を開催致しました。

- ・日 時：2007年6月18日(月)午後6時～8時30分

- ・場 所：大阪弁護士会館12階会議室(大阪市)
- ・テーマ：「譲渡所得課税の法務と税務」
- ・講 師：三木義一 立命館大学教授
木谷 昇 税理士

〔お問合せ〕

研究会等参加の申込み・租税訴訟学会への入会方法につきましては、下記の学会ホームページをご覧ください。学会事務局までお問合せ下さい。

- ・租税訴訟学会事務局
Tel 03-3586-3601
Fax 03-3586-3602
http://sozei-soshou.jp/
e-mail: info@sozei-soshou.jp